

Consideraciones legales del mercado de seguros

La ley de los grandes números y el cálculo de primas, cómo se organiza una aseguradora, los conglomerados financieros, las cinco leyes que rigen el mercado y los derechos del consumidor, con casos resueltos.

Técnica

Grandes números y primas

Estructura

Aseguradoras, corredoras y grupos

Derecho

Leyes y derechos del consumidor

Resultado de aprendizaje 2 (programa MEP-DETCE)

Reconocer consideraciones legales del mercado de seguros costarricense.

Indicadores de logro

- **Explica** en qué consiste la ley de los grandes números en seguros.
- **Reconoce** el funcionamiento del mercado de seguros costarricense.
- **Distingue** las características de las leyes vigentes sobre seguros.
- **Distingue** los derechos del consumidor de seguros.

Saberes

- 1 Ley de los grandes números.
- 2 Estructura de una aseguradora, de corredoras y agencias; **conglomerados financieros**.
- 3 Leyes **8653, 8956, 7472, 8204 y 7732**.
- 4 Nueve **derechos del consumidor** de seguros.

Caso guía

Aseguradora Horizonte S.A. (empresa ficticia) quiere lanzar un seguro para motocicletas de reparto. Debe calcular la prima, organizarse como exige la ley y atender bien a sus clientes.

Pregunta de la clase

¿Cómo puede una aseguradora cobrar poco a cada cliente y aun así pagar siniestros de millones?

La idea

Nadie sabe si **su** casa se quemará este año. Pero en un grupo **grande** de casas parecidas, el **porcentaje** de incendios se acerca cada vez más a la probabilidad real. Lo incierto para uno se vuelve **predecible** para muchos.

Condiciones para que funcione

- Muchos riesgos **parecidos** (homogéneos).
- Riesgos **independientes**: un incendio no causa los demás.
- **Datos históricos** confiables para estimar la probabilidad.

Probabilidad de incendio: 0,2 % anual

Casas aseguradas	Incendios esperados	Variación relativa
10	0,02	± 706 %
1 000	2	± 71 %
100 000	200	± 7 %

$$\text{Variación relativa} = \sqrt{[(1 - p) \div (n \times p)]}$$
$$n = 100\ 000: \sqrt{(0,998 \div 200)} = 0,0706 \rightarrow \pm 7 \%$$

Con 100 000 casas, la aseguradora sabe que tendrá **cerca de 200** incendios. Con 10 casas no puede predecir nada.

Enunciado

Horizonte asegura **1 000 casas** con suma asegurada de **€30 000 000** cada una. Probabilidad de pérdida total por incendio: **0,2 %** anual. Gastos y utilidad: **30 %** de la prima comercial.

Fórmulas

Prima pura = probabilidad × suma asegurada
Prima comercial = prima pura ÷ (1 - % de recargos)

Solución

- 1 Pérdidas esperadas = $1\,000 \times 0,2\% \times 30\,000\,000 = \text{€}60\,000\,000$ al año.
- 2 Prima pura por casa = $60\,000\,000 \div 1\,000 = \text{€}60\,000$.
- 3 Prima comercial = $60\,000 \div (1 - 0,30) = 60\,000 \div 0,70 = \text{€}85\,714,29$.
- 4 Comprobación: $30\% \times 85\,714,29 = 25\,714,29$ de gastos y utilidad; $85\,714,29 - 25\,714,29 = 60\,000$.

La **prima pura** paga los siniestros; el **recargo** paga sueldos, comisiones, impuestos y la utilidad.

Seguro de motos de reparto (5 años)

Año	Pólizas	Siniestros	Frecuencia
1	18 000	1 440	8,00 %
2	19 500	1 520	7,79 %
3	20 000	1 640	8,20 %
4	21 000	1 660	7,90 %
5	21 500	1 740	8,09 %
Total	100 000	8 000	8,00 %

La frecuencia anual oscila muy poco alrededor del 8 %: eso es la ley de los grandes números en acción.

Datos adicionales

Costo promedio por siniestro: **€450 000**.

Recargos: gastos 25 % + utilidad 5 % = **30 %** de la prima comercial. IVA de la póliza de automóviles: **13 %**.

$$\text{Frecuencia} = 8\,000 \div 100\,000 = 0,08$$

$$\text{Prima pura} = 0,08 \times 450\,000 = \text{€}36\,000$$

$$\text{Prima comercial} = 36\,000 \div 0,70 = \text{€}51\,428,57$$

$$\text{IVA} = 51\,428,57 \times 13\% = \text{€}6\,685,71$$

$$\text{Total al cliente} = \text{€}58\,114,28 \text{ al año}$$

Órgano	Función
Junta directiva	Define la estrategia y cuánto riesgo está dispuesta a asumir
Comités de apoyo	Auditoría, riesgos, cumplimiento, nominaciones y remuneraciones: estudian temas y recomiendan a la junta
Auditoría interna	Revisa de forma permanente que los controles funcionen
Auditoría externa	Firma independiente que dictamina los estados financieros cada año
Oficial de cumplimiento	Aplica la política conozca a su cliente y reporta operaciones sospechosas (Ley 8204)
Función actuarial	Calcula primas, reservas técnicas y la suficiencia del capital

Sociedades corredoras y agencias

Estructura más pequeña: junta directiva, gerencia, **corredores o agentes acreditados** ante la SUGESE, un **oficial de cumplimiento** y un responsable de atender reclamos de clientes.

Caso: ¿quién lo hace?

En Horizonte: el cálculo de la prima de motos → **función actuarial**. Un cliente paga \$40 millones en efectivo sin explicar el origen → **oficial de cumplimiento**. Revisar los estados de diciembre → **auditoría externa**.

¿Qué es?

Un **conjunto de empresas** financieras bajo un mismo control (una sociedad controladora): por ejemplo, un banco, un puesto de bolsa, una aseguradora y una operadora de pensiones.

¿Por qué se supervisan como grupo?

- Una pérdida en una empresa puede **contagiar** a las demás.
- Pueden hacerse préstamos o ventas **entre ellas** que oculten riesgos.
- El cliente puede creer que un producto está "garantizado" por el banco del grupo.

Caso resuelto 3: Grupo Financiero Alianza (ficticio)

Empresa del grupo	Supervisor
Banco Alianza	SUGEF
Alianza Puesto de Bolsa	SUGEVAL
Alianza Seguros	SUGESE
Alianza Pensiones (OPC)	SUPEN
El grupo completo	Supervisión consolidada coordinada por el CONASSIF

Ejemplo real: el **Grupo INS** incluye a la aseguradora, un puesto de bolsa (INS Valores) y una sociedad de fondos de inversión.

Ley 8653 Reguladora del Mercado de Seguros (2008)

Qué hace: elimina el monopolio, crea la **SUGESE**, fija requisitos para operar (autorización, capital mínimo, reservas), regula a los intermediarios y transforma al INS en una aseguradora que compete.

Puntos para examen

- Categorías: seguros **generales** y **personales** (art. 7).
- Solo entidades **autorizadas** pueden vender seguros.
- En seguros obligatorios, la SUGESE **autoriza las tarifas**.

Ley 8956 Reguladora del Contrato de Seguros (2011)

Qué hace: regula el **contrato**: deberes de información, cómo se perfecciona la póliza, reclamos, plazos, beneficiarios y terminación.

Plazos clave de la Ley 8956

Tema	Regla
Responder un reclamo (art. 48)	Máximo 30 días naturales
Pagar tras aceptar	Máximo 30 días naturales
Prescripción (art. 17)	4 años
Indisputabilidad en vida (art. 91)	No más de 2 años
Terminación por el asegurado (art. 16)	Aviso de 1 mes

Ley	Qué regula	Cómo se aplica a los seguros
7472 Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor	Derechos del consumidor; información veraz; prohíbe cláusulas abusivas	La publicidad de una póliza no puede engañar; el cliente puede reclamar
8204 Estupefacientes y legitimación de capitales	Prevención del lavado de dinero	Conocer al cliente, origen de fondos, reportar operaciones sospechosas a la UIF
7732 Reguladora del Mercado de Valores	Mercado de valores; crea el CONASSIF	El CONASSIF dirige a la SUGESE y aprueba sus reglamentos

Caso resuelto 4: ¿qué ley se aplica?

Identifique la ley principal en cada situación.

Situación	Ley
La aseguradora no responde un reclamo en 45 días	8956
Un anuncio dice “todo cubierto” pero la póliza excluye inundación	7472
Un cliente compra 10 pólizas de vida con prima única pagada en efectivo	8204
Una empresa sin autorización vende seguros	8653
¿Quién aprueba los reglamentos de la SUGESE?	7732 (CONASSIF)

Enunciado

Un repartidor asegurado en Horizonte choca el **20-ago**. Presenta el reclamo completo el **1-oct-2026**. La aseguradora acepta el reclamo el **15-oct**.

Solución

- 1 Plazo para responder: 1-oct + 30 días naturales = **31-oct**. Respondió el 15-oct → **cumplió**.
- 2 Plazo para pagar: 15-oct + 30 días naturales = **14-nov**.
- 3 Si no hubiera reclamado, su derecho **prescribiría** a los **4 años**.

Terminación anticipada

El repartidor pagó la prima anual de **€600 000** el 1-ene y da aviso para terminar el contrato al **30-jun**. Le corresponde la **prima no devengada**.

Meses no cubiertos = 6 de 12

Devolución = $600\ 000 \times 6 \div 12 = \text{€}300\ 000$

La póliza puede permitir descontar gastos según sus condiciones: léalas. Días naturales = se cuentan todos los días, incluidos fines de semana.

Derecho	En la práctica
Información clara, completa y veraz	Recibir condiciones, exclusiones y precio antes de firmar
Libre elección	Escoger aseguradora e intermediario; nadie lo obliga a uno
Respuesta oportuna	Plazos de la Ley 8956
Confidencialidad	Sus datos de salud y finanzas no se divulgan
Beneficiarios	Designar, revocar o sustituir beneficiarios en vida
Terminación anticipada	Terminar el contrato con aviso previo
Servicios de intermediación	Asesoría de un intermediario acreditado
Rectificación	Pedir que se corrijan errores de la póliza
Indisputabilidad	Pasado el plazo, la aseguradora no puede anular un seguro de vida por omisiones al contratar

¿Dónde reclamar?

1. Ante la **aseguradora** (instancia de atención al cliente).
2. Si no lo resuelve: **SUGESE**.
3. Vía **judicial** o el **MEIC** en temas de consumo.

Derecho de **desistimiento**: la Ley 8956 obliga a informar su plazo y procedimiento, pero el número de días depende del reglamento o la póliza → **verificar**.

Caso	Derecho	Solución
Carlos contrató un seguro de vida en 2023 y omitió una condición leve de salud. Fallece en 2026; la aseguradora niega el pago	Indisputabilidad	Pasaron más de 2 años: debe pagar (salvo dolo comprobado)
Marta se divorció y quiere quitar a su exesposo como beneficiario	Sustitución de beneficiario	Lo solicita por escrito; no necesita permiso de nadie
La póliza dice que el carro es 2019, pero es 2021	Rectificación	Pide corregir el dato para evitar problemas en un reclamo
Un empleado de la aseguradora comenta el diagnóstico de un cliente en redes	Confidencialidad	Falta grave: reclamo ante la aseguradora y la SUGESE
El banco exige comprar su seguro para dar el préstamo	Libre elección	Puede presentar una póliza equivalente de otra aseguradora

Método para resolver

- 1. Identifique **qué pide** el cliente.
- 2. Busque el **derecho** que lo protege.
- 3. Revise el **plazo** o la condición que aplica.
- 4. Indique **dónde reclamar**.

Fechas de Carlos: contrato 2023 + 2 años = 2025.
Fallece en 2026 → ya rige la indisputabilidad.

Pregunta	Respuesta
Prima pura ¢42 000, recargos 30 %: prima comercial	$42\,000 \div 0,70 =$ ¢60 000
5 000 autos, frecuencia 6 %, costo medio ¢500 000: prima pura	$0,06 \times 500\,000 =$ ¢30 000
Reclamo recibido el 10-mar: fecha máxima de respuesta	9-abr
Órgano que calcula reservas técnicas	Función actuarial
Ley que creó la SUGESE	8653
Ley que creó el CONASSIF	7732
Prima anual ¢480 000, termina con 3 meses sin usar	Devolución ¢120 000

Reto

Con una póliza real (pídala en casa o búsquela en línea), subraye: suma asegurada, deducible, exclusiones, plazo de reclamo y beneficiarios.

Pista para la tercera pregunta: marzo tiene 31 días; 10-mar + 30 días = 9-abr.

Para recordar

- 1 Con **muchos riesgos parecidos**, las pérdidas se vuelven predecibles.
- 2 Prima comercial = **prima pura ÷ (1 – recargos)**.
- 3 Junta, comités, auditorías, **oficial de cumplimiento y función actuarial**.
- 4 Los grupos financieros se supervisan **como un todo**.
- 5 8653 abre el mercado; 8956 regula el contrato; 7472 protege al consumidor; 8204 previene el lavado; 7732 crea el CONASSIF.

Nueve derechos

Información · libre elección · respuesta oportuna · confidencialidad · beneficiarios · terminación anticipada · intermediación · rectificación · indisputabilidad.

Siguiente tema

RA 3: catálogo de cuentas y **registro contable** de primas, reservas, siniestros y reaseguro.